

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3655/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย ขุนพล พงษ์สวัสดิ์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 176, มาตรา 185, มาตรา 195

พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 27, มาตรา 45

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 69

การกระทำความผิดของทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 45 ต้องประกอบด้วยนายอำเภอได้ออกหมายเรียก และทหารกองเกินได้รับหมายเรียกดังกล่าวแล้วหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการคดีนี้เหตุเกิดที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 69 บัญญัติให้อำนาจนายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ เมื่ออำนาจหน้าที่ในการออกหมายเรียกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มาตรา 45 ดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ เขตดินแดง แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่า ผู้อำนวยการเขตดินแดงได้ออกหมายเรียกจำเลยหรือไม่ และจำเลยได้รับหมายเรียกแล้วหรือไม่ ฟ้องโจทก์จึงไม่ได้บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)บัญญัติไว้ ฟ้อง

โจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จำเลยจะให้ การรับสารภาพศาลก็ไม่อาจพิพากษา
ลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497
มาตรา 27, 45

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 มาตรา 27, 45 จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์บรรยายฟ้องครบ
องค์ประกอบความผิดที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 45 หรือไม่ เห็นว่าการที่จะถือว่าทหารกองเกินหลีกเลี่ยง
หรือขัดขืนไม่ไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจำการ ทหารกองเกินผู้นั้นจะต้องถูกเรียกโดยนายอำเภอออกหมายเรียก ดัง
นั้น การกระทำความผิดของทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปให้คณะ
กรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตาม

มาตรา 45 จึงต้องประกอบด้วยนายอำเภอได้ออกหมายเรียก และทหารกองเกินได้รับหมายเรียกดังกล่าวแล้วหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ คดีนี้เหตุเกิดที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 69 บัญญัติว่า "ให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ฯลฯ" อำนาจหน้าที่ในการออกหมายเรียกดังกล่าว จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตดินแดง โจทก์บรรยายฟ้องว่า สำนักงานเขตดินแดงได้ปิดประกาศให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้าปีที่ยี่สิบเอ็ดในปี 2538 ไปแสดงตนเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกที่สำนักงานเขตดินแดงอันเป็นภูมิลำเนาทหารของตนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกเข้ารับตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 2 เมษายนจำเลยทราบประกาศดังกล่าวแล้วตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยซึ่งเป็นทหารกองเกินมีอายุย่างเข้าปีที่ยี่สิบเอ็ดในปี 2538 ไม่ไปแสดงตนเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกที่สำนักงานเขตดินแดงอันเป็นภูมิลำเนาทหารของจำเลย โดยโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่า ผู้อำนวยการเขตดินแดงได้ออกหมายเรียกจำเลยหรือไม่ และจำเลยได้รับหมายเรียกแล้วหรือไม่ ฟ้องโจทก์จึงไม่ได้บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) บัญญัติไว้ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพศาลก็ไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยได้

พิพากษายืน

(อภิศักดิ์ พรวัชรวิภา-กนก พรณรรักษ์-วิชา มั่นสกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ